

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR ALEXANDRE MANIR
FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19-02-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-025106.989.24-7

Representantes: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Companhia Municipal de Trânsito – CMT – Cubatão

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação no âmbito do edital do chamamento público nº 01/24, que tem por objeto a *“contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) na prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vale refeição e alimentação em cartão único, em âmbito nacional, na forma de crédito/débito em cartão eletrônico e/ou magnético, por arranjo de pagamento aberto e/ou fechado, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, para validação das transações e respectivas recargas mensais pré-pagas, cuja utilização proporciona aos funcionários da contratante a aquisição de refeições prontas na rede de estabelecimentos e gêneros alimentícios in natura”*.

Responsável: Jeferson da Silva (Diretor-Presidente)

Atual Superintendente: Rodrigo Freire

Advogados cadastrados no e-TCESP: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403)

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS OPERADORAS CREDENCIADAS. QUÓRUM MÍNIMO DE VOTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO QUADRO TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do chamamento público nº 01/24, elaborado pela **COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CMT - CUBATÃO**, autarquia vinculada à Prefeitura Municipal de Cubatão, que tem por objeto a “contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) na prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vale refeição e alimentação em cartão único, em âmbito nacional, na forma de crédito/débito em cartão eletrônico e/ou magnético, por arranjo de pagamento aberto e/ou fechado, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, para validação das transações e respectivas recargas mensais pré-pagas, cuja utilização proporciona aos funcionários da contratante a aquisição de refeições prontas na rede de estabelecimentos e gêneros alimentícios in natura”.

1.2 Insurge-se a **REPRESENTANTE** exclusivamente, contra o critério de escolha das operadoras credenciadas¹, que exige quórum mínimo de votos de 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos para convocação da assinatura do contrato.

1.3 O feito foi distribuído por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada no processo TC-0015477.989.24-8, no qual o E. Plenário, em sessão de 21-08-2024, acolhendo voto de minha relatoria, considerou

¹ 4.2. O número mínimo de votos para que a CREDENCIADA seja considerada elegível para firmar um contrato com a CONTRATANTE será de 10% do quadro total de servidores/funcionários ativos no dia útil anterior ao início da votação.

4.3. A CREDENCIADA que obtiver menos de 10% de votos do quadro total de empregados ativos no dia útil anterior ao início da votação não será elegível.

4.4. Os servidores que votaram na credenciada com menos de 10% de escolha serão convidados a fazer nova escolha entre as CREDENCIADAS elegíveis.

4.5. Caso nenhuma CREDENCIADA atinja o número mínimo de 10% do quadro total de servidores/funcionários ativos no dia útil anterior ao início da votação, serão selecionadas as três CREDENCIADAS com maior número de votos, sendo dividido por nova rodada de votos de servidores/funcionários.

procedentes as impugnações feitas pela ora Representante, determinando correções no instrumento convocatório, em especial para “reavaliar a rede credenciada exigida, pautando sua escolha na razoabilidade e proporcionalidade em relação à quantidade de usuários envolvidos, concedendo à vencedora prazo compatível para o credenciamento dos estabelecimentos”.

1.4 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, requisitei, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame, previamente à realização do certame.

1.5 Notificada, a **Representada** deixou transcorrer *in albis* o prazo a ela concedido.

1.6 A **Assessoria Técnico-Jurídica** e o **Ministério Público de Contas** manifestaram-se pela procedência da representação.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 219-B, parágrafo único, do Regimento Interno, seja referendado o despacho por meio do qual foi concedida a cautelar pleiteada, determinando, liminarmente, a paralisação do certame.

3. VOTO

3.1 A **COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CMT**, autarquia vinculada à Prefeitura Municipal de Cubatão, pretende a “contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) na prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vale refeição e alimentação em cartão único, em âmbito nacional, na forma de crédito/débito em cartão eletrônico e/ou magnético, por arranjo de pagamento aberto e/ou fechado, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, para validação das transações e respectivas recargas mensais pré-pagas, cuja utilização proporciona aos funcionários da contratante a aquisição de refeições prontas na rede de estabelecimentos e gêneros alimentícios in natura”.

3.2 Inicialmente, necessário consignar que a presente versão editalícia sofreu profunda modificação em relação àquela que havia sido analisada por este Plenário, deixando de se destinar à contratação de uma única empresa para credenciar as interessadas que atenderem a determinados requisitos previstos no edital.

Todavia, o critério de escolha das operadoras credenciadas, consubstanciado em quórum mínimo de votos para fins de elegibilidade à assinatura do contrato, correspondente a 30% (trinta por cento) do quadro total de servidores ativos, não se compatibiliza com a lei de regência e com a jurisprudência desta Corte.

Reiteradas têm sido as decisões deste E. Plenário, de que é exemplo o TC-016487.989.24-6², no sentido de que *“não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção (...) que impõe percentual mínimo para assinatura do contrato, mesmo após as licitantes terem cumprido as regras previstas no instrumento convocatório”*.

² Sessão Plenária de 04-09-24. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO

3.3 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **procedente** a representação, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para possibilitar a contratação de todas as interessadas que tenham sido credenciadas.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR